

권리금에도 평가와 세금 이 있습니다

받는 쪽 기타소득 · 주는 쪽 5년 상각

받는 쪽 — 기타소득, 실효세율 8.8%

영업권 등 권리금 대가는 기타소득으로 보아 지급액의 **60%를 필요경비**로 인정하고, 나머지 40%에 **22%(소득세20%+지방소득세2%)**를 원천징수합니다. 지급액 기준 실효세율은 8.8%입니다. [소득세법 § 21①2호 · § 127 · § 129]

주는 쪽 — 무형자산으로 5년 나눠 상각

지급한 권리금(영업권)은 **무형자산으로 계상**해 내용연수 5년, **정액법으로 감가상각**합니다. 1억 원이면 매년 2,000만 원씩 5년에 걸쳐 비용으로 인정됩니다. [법인세법 시행령 § 26, 시행규칙 § 15②·별표3]

특수관계자 간 — 값을 임의로 못 정합니다

시가보다 높거나 낮게 매기면 **부당행위계산부인** 대상이 됩니다. 실무에서는 상속세및증여세법 시행령 § 59의 보충적 평가방법(순자산 대비 초과이익 환산)을 참고 기준으로 삼는 경우가 많습니다. [법인세법 § 52]